INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL E OUTRAS AVENÇAS

DO QUADRO RESUMO

1. LOCADORA:	
Denominação Social:	**ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA.,**
CNPJ:	87.013.793/0001-61

2. LOCATÁRIA:	
Denominação Social:	**SIM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.,**
CNPJ:	32.931.209/0001-65

3. PRAZO:	
3.1. Prazo:	144 (cento e quarenta e quatro) meses
3.2. Início:	A partir de 01/01/2022

4. ALUGUEL MENSAL:	
4.1. Valor do Aluguel:	De 01/01/2022 até 31/12/2022 – R$ 15.000,00 (observar condição disposta no § 3º da cláusula terceira)
4.2. Reajuste anual, iniciando em:	A partir de 01/01/2023 o aluguel será reajustado anualmente de modo que o aluguel mensal a ser pago será correspondente ao último valor mensal cobrado no mês imediatamente anterior ao reajuste (o primeiro reajuste será sobre R$ 15.000,00), calculado pela aplicação da média simples da variação positiva do IGP-M, INPC e IPCA, com base no período compreendido nos 12 (doze) meses anteriores, e assim sucessivamente.

5. Despesas extras	A LOCATÁRIA está isenta de quaisquer despesas adicionais senão as previstas neste Instrumento.

6. IMÓVEL:					
6.1. Objeto:	Locação para fins não residenciais do imóvel descrito e caracterizado no item "II" infra – DO OBJETO, incluindo uma área de terras urbanas do Município de Veranópolis (RS), constituída de parte do lote rural G da linha Barão do Triunfo, com a denominação administrativa de lote 588 da quadra 13, zona 04, distrito 01, com área de 3.450,00m², referente à matrícula nº 3.752, do Ofício de Registros de Imóveis de Veranópolis (RS), bem como uma área de 2.500,00m² (esta contida dentro de um todo maior do imóvel descrito na matrícula 3.754, do Ofício de Registros de Imóveis de Veranópolis/RS), para ser utilizado como estacionamento, conforme croqui destacando-se as áreas objeto desta locação, contendo benfeitorias próprias para um posto de combustíveis já em funcionamento, com banheiros externos, inclusive com loja de conveniências, restaurante/lancheria, borracharia, rampas de lavagem e troca de óleo. Os espaços hoje explorados para restaurante/lancheria, borracharia e rampa de lavagem são locados para terceiros e por isso, por ora, não integram o presente instrumento.				
6.2. Endereço:	Rodovia BR 470, Km 175+490, nº 3.465, Bairro Centro				
6.3. Cidade:	Veranópolis	Estado:	RS	CEP:	95.330-000
6.4. Inscrição Imobiliária:	1040081934006				

I – DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADORA: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA., pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade limitada, com endereço para correspondência na Av. Pinheiro Machado, 710, sala 03, Bairro Centro, CEP. 95.330-000, Município de Veranópolis (RS), inscrita no CNPJ sob nº 87.013.793/0001-61, e-mail siviero@siviero-rs.com.br neste ato por seu Sócio administrador Sr. **PEDRO SIVIERO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na rua Alfredo Chaves, nº 679, apartamento nº 601, Bairro Centro, município de Veranópolis/RS, CEP 95.330-000, portador da cédula de identidade nº 1003266622, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob nº 227.128,100/82, e também pelo seu outro Sócio administrador Sr. **PEDRO ELIAS SIVIERO**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, residente e domiciliado na rua Alfredo Chaves, nº 679, apartamento nº 601, Bairro Centro, município de Veranópolis/RS, CEP 95.330-000, portador da cédula de identidade nº 1111705461, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob nº 814.295.330-72.

LOCATÁRIA: SIM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de sociedade limitada, estabelecida na Av. 25 de Julho, nº 3000, sala "B", Bairro São Cristóvão, em Flores da Cunha/RS, CEP 95270-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.931.209/0001-65, neste ato por seu sócio administrador Sr. **ITACIR NECO ARGENTA**, brasileiro, solteiro, maior, natural de Flores da Cunha, RS, nascido em 27/07/1964, comerciante, residente e domiciliado na Rua Borges de Medeiros, nº 2700, centro de Flores da Cunha, RS, CEP. 95.270-000, portador da Cédula de Identidade nº 8020156249, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 401.397.190-91.

II – DO OBJETO

O objeto do presente contrato, conforme mencionado no item "6" do Quadro Resumo, é a locação para fins não residenciais de uma área de terras urbanas do Município de Veranópolis (RS), constituída de parte do lote rural G da linha Barão do Triunfo, com a denominação administrativa de lote 588 da quadra 13, zona 04, distrito 01,com área de 3.450,00m² (três mil, quatrocentos e cinquenta metros quadrados) de terras que distam, em seu lado sul, 133,00 metros da esquina da Rua A do Loteamento Princesa dos Vales, com a RST/470, no lado esquerdo da RST/470, direção sul/norte, em quarteirão indeterminado, confrontando: ao norte, por 70,00 metros, com terras de Siviero Empreendimentos Imobiliários Ltda., lote 528; ao sul, por 45,00 metros, também com terras de Siviero Empreendimentos Imobiliários Ltda., lote 646; ao leste, por 60,00 metros, com a Estrada da Vacaria, hoje RST/470; ao oeste, por 60,00 metros, com terras de Siviero Empreendimentos Imobiliários Ltda., lote 528, referente à matrícula nº 3.752, do Ofício do Registro Públicos de Veranópolis (RS), já contendo benfeitorias próprias para o funcionamento de um posto de combustíveis, loja de conveniência e escritório, troca de óleo, o que já está em operação, e banheiros externos, tudo conforme mapa particular destacando a área objeto desta locação o qual será rubricado pelas partes e passará a fazer parte integrante e indissociável deste instrumento.

Também é objeto da locação a área de 2.500,00m², contida dentro de um todo maior do imóvel descrito na matrícula 3.754, do Ofício de Registros de Imóveis de Veranópolis/RS, destacada no croqui que é anexo ao presente instrumento, que será utilizado unicamente como estacionamento, localizado no lado norte do posto.

As áreas onde estão edificadas as benfeitorias próprias para restaurante/bar/lancheria - junto ao prédio do posto de combustíveis -, bem como a borracharia e rampas de lavagem – localizada aos fundos, afastadas do prédio do posto de combustíveis - são atualmente exploradas por inquilinos por força de contrato de locação firmado com a Locadora, a qual compromete-se a formalizar os distratos dos contratos em comento até o dia 31/05/2022 entregando os espaços para a Locatária sublocar, ressalvada eventual oposição dos atuais locatários na rescisão dos contratos, o poderá exigir a interposição de medidas judiciais, e por conseguinte ficará postergada a entrega para fins de sublocação pela Locatária. A Locadora exime a Locatária de toda e qualquer responsabilidade com relação a eventuais demandas judiciais aqui mencionadas.

As partes formalizarão um aditivo contratual para incluir na presente locação as demais dependências (restaurante/bar/lancheria, borracharia e rampas de lavagem) quando forem entregues para a Locatária, em cujo documento se ajustará o valor da locação, além do prazo, o qual deverá respeitar o do ajuste principal.

III – DA CONTRATAÇÃO E DA FINALIDADE

Cláusula Primeira

Por força deste instrumento particular, a Locadora, na condição de legítima proprietária e possuidora do imóvel descrito e caracterizado no item "II" supra – DO OBJETO, dá à Locatária, o referido bem imóvel, guardando fiel observância às disposições contidas na Lei n.º 8.245, de 18 de outubro de 1991, e suas posteriores alterações e às demais disposições legais aplicáveis, fazendo-o neste ato e de acordo com as cláusulas e condições a seguir pactuadas, para o fim de, no imóvel objeto da avença, no qual já está implantado e em funcionamento um posto de venda de combustíveis e derivados, a Locatária por si ou por empresas do seu grupo econômico, explorar, a comercialização e/ou distribuição de produtos derivados de petróleo e, direta ou indiretamente, o comércio através de lojas de conveniência e comércio em geral, sendo vedada a alteração da finalidade da exploração econômica.

IV - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO

Cláusula Segunda

O prazo de duração da presente locação é o previsto no item "4" do Quadro Resumo, 144 (cento e quarenta e quatro) meses, a contar de 1º (primeiro) de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois).

Parágrafo Primeiro: Após o término do prazo indicado no *caput* desta Cláusula que se finda em 31 de dezembro de 2033, poderá ocorrer, se for interesse da Locatária, ou de eventual cessionária, o exercício do direito de renovação do que trata o art. 51 da Lei 8245/91, cuja renovação somente poderá ocorrer uma única vez e pelo período certo e já ajustado igual 36 (trinta e seis) meses, tendo por data inicial o dia 01 de janeiro de 2034.

Parágrafo Segundo: Fica, também, entendido que a comercialização e/ou distribuição de produtos derivados de petróleo constitui a atividade comercial a ser exercida no imóvel, inclusive por eventual sublocatário, mesmo que a sublocação seja total. Em consequência, para todos os efeitos de renovação do presente contrato, entender-se-á que a Locatária

está no exercício do seu comércio, bastando que comprove ter fornecido seus produtos ao público, no imóvel, diretamente e/ou por empresas do seu grupo econômico, no interregno legalmente exigível.

V – DO VALOR DO ALUGUEL, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES

Cláusula Terceira

O aluguel mensal decorrente da presente contratação, conforme item "4" do Quadro Resumo é de:

PERÍODO	VALOR DO ALUGUEL MENSAL
De 1º/01/2022 até 31/12/2022	R$ 15.000,00 (observar condição disposta no § 3º desta cláusula)
A partir de 1º/01/2023	Será reajustado anualmente, mediante a aplicação da média simples da variação positiva do IGP-M, INPC e IPCA, sobre o último valor mensal cobrado no mês imediatamente anterior ao reajuste (o primeiro reajuste será sobre R$ 15.000,00), com base no período compreendido nos 12 (doze) meses anteriores, e assim sucessivamente.

Parágrafo Primeiro: A partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), o aluguel mensal será reajustado anualmente de modo que o aluguel mensal a ser pago será correspondente ao último valor mensal cobrado no mês imediatamente anterior ao reajuste (o primeiro reajuste será sobre R$ 15.000,00), calculado pela aplicação da média simples da variação positiva do IGP-M, INPC e IPCA, com base no período compreendido nos 12 (doze) meses anteriores, e assim sucessivamente.

Parágrafo Segundo: As partes estabelecem que, independentemente do reajuste anual, a cada três anos o valor do aluguel será revisado a fim de ajustá-lo ao preço do mercado.

Parágrafo Terceiro: Fica desde já pactuado entre as partes que a partir da data que a Locatária passar a receber valores de aluguéis por força de contratos de sublocações, relativo as benfeitorias mencionadas no segundo parágrafo do item "II – DO OBJETO", o montante da receita pactuada/auferida inicialmente por força dos contratos que a Locatária irá formalizar com os inquilinos mediante sublocações, será acrescido no valor do aluguel mensal a ser pago a aqui Locadora, bem como este novo valor de aluguel mensal será utilizado para fins de aplicação de reajuste anual. Rescindidas as locações, conforme mencionado no segundo parágrafo do item "II – DO OBJETO" supra, e imediatamente formalizados os contratos de sublocações entre a aqui Locatária e os mesmos, fica acordado entre as partes que eventuais NOVOS ajustes de valores que a Locatária realizar com os inquilinos durante a vigência das sublocações em comento não serão utilizados para fins de NOVA modificação do valor do aluguel que a aqui Locatária alcançará a Locadora.

Parágrafo Quarto: Os aluguéis vencerão no último dia do mês transcorrido, devendo ser pagos até o dia 25 (vinte e cinco) do mês subsequente, através de depósito bancário em

favor da conta corrente nº 19.008839.06, mantida pela Locadora com a agência nº 0450 do Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul - BANRISUL, ou em outra conta que vier a ser expressamente indicada por escrito pela mesma, ou ainda, aonde e a quem, igualmente de forma expressa vier a ser informado à Locatária.

Parágrafo Quinto: Em caso de depósito bancário, o comprovante do depósito efetuado na conta indicada pela Locadora servirá como recibo de quitação da prestação locatícia, sempre condicionado à efetiva compensação dos valores depositados. Nas demais hipóteses, o pagamento do aluguel mensal sempre será realizado mediante a emissão do respectivo recibo, devidamente especificado.

Cláusula Quarta

Fica expressamente convencionado que, se na vigência deste contrato ou de suas eventuais prorrogações, nova Lei ou Ato Normativo do Poder Executivo vier a reduzir o prazo de reajuste hoje vigente, o novo prazo será, automaticamente, aplicado nos futuros reajustamentos deste contrato.

Parágrafo Primeiro: Ainda que a Locadora, por qualquer motivo, e a seu exclusivo critério, deixe de aplicar as majorações antes previstas, disso não se induzirá à novação, nem renovação do dispositivo contratual, ficando-lhe sempre assegurado o direito à majoração periódica antes mencionada.

Parágrafo Segundo: Caso quaisquer dos índices mencionados no parágrafo primeiro da cláusula "Terceira", retro, sejam suprimidos, o presente contrato será reajustado nos termos ora previstos, com a substituição daquele pelo que vier a ser criado pelas autoridades competentes para a mesma finalidade.

VI - DOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO E RESPONSABILIDADE ANTECEDENTE

Cláusula Quinta

A Locatária pagará além do aluguel estipulado no item "4" do Quadro Resumo e na cláusula "Terceira" deste instrumento, inclusive relativo as benfeitorias que serão objeto de sublocação, mencionadas segundo parágrafo do item "II – DO OBJETO, de acordo com a época ou forma de cobrança pelos poderes constituídos, a conta decorrente do consumo de luz e conta de água incidentes sobre o imóvel locado, diretamente aos agentes cobradores, bem como tributos que se vencerem a partir do ingresso no imóvel locado, inclusive relativo as benfeitorias objeto de sublocação a partir do recebimento destas. As obrigações aqui mencionadas com relação as áreas mencionadas segundo parágrafo do item "II – DO OBJETO, somente serão de responsabilidade da Locatária a partir do momento que a posse das mesmas seja definitivamente alcançada à Locatária, restando até o referido momento de responsabilidade integral e exclusiva da Locadora.

Parágrafo Primeiro: Caso haja interesse da Locatária de fazer uso da água do poço artesiano que atualmente serve o posto e outros negócios anexados, deverá informar a Locadora, por escrito, e nesse caso, deverá contribuir com os custos mensais de energia elétrica para o funcionamento e bombeamento, bem como dos eventuais custos de manutenção do motor e equipamentos instalados para a retirada da água. Todas as despesas e custos serão rateados pelo número de usuários que se beneficiem e usam a água. Será acordado o valor a ser pago conforme a utilização de cada unidade. Para fins de pagamento dos custos aqui mencionados a

Locadora deverá apresentar e comprovar documentalmente à Locatária as referidas despesas e cálculo das proporções devidas.

Parágrafo Segundo: Nos contratos de sublocações dos espaços do posto ou anexos deverá haver idêntica previsão caso seja utilizada a água do poço artesiano pelos sublocatários.

Cláusula Sexta

Fica ressalvado que a Locatária não será responsável por eventuais débitos anteriores à assinatura deste contrato, relativos a despesas com inquilinos, impostos, taxas, e demais despesas fiscais e danos ao meio ambiente, que já incidem sobre o imóvel ora locado, os quais, se existentes, são de exclusiva responsabilidade da Locadora. Todavia, todos os débitos posteriores a assinatura deste e/ou danos causados, independentemente da natureza, inclusive relativo ao meio ambiente, mas aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após o início da vigência do presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da Locatária.

Parágrafo Único: Na hipótese de a Locatária vir a ser cobrada por débitos mencionados no *caput* desta cláusula, ou ainda, outros de qualquer natureza, cujo fato gerador seja anterior ao início da vigência do presente contrato, ou, mesmo sendo posterior, mas de responsabilidade da Locadora, deverá ser cientificado previamente a Locadora, através do e-mail indicado no Parágrafo "Único" da Cláusula "Décima Oitava" infra, do débito pendente e caso essa não pague, fica facultado à Locatária promover o pagamento dos citados débitos e o imediato abatimento dos aludidos valores dos aluguéis vincendos até sua integral satisfação, com o que a Locadora desde já manifesta sua integral anuência.

VII - DO INADIMPLEMENTO

Cláusula Sétima

Fica ajustado e aceito de comum acordo que se a Locatária não efetuar os pagamentos do aluguel e encargos decorrentes desta locação, nas datas, formas e condições previstas neste instrumento particular, incidirão sobre os valores devidos correção monetária *pro rata die* calculada com base no índice de variação positiva do IGP-M ou seu substituto legal, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, além da multa moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito em aberto. Qualquer tolerância no recebimento de aluguéis e demais encargos em atraso, não implicará em novação, permanecendo exigíveis as sanções contratuais, independentemente de revigoramento.

Cláusula Oitava

Caso a Locatária atrase com o pagamento de qualquer dos encargos de sua responsabilidade, ensejará à Locadora, a liberalidade de pagar os referidos encargos por sua própria conta e apresentar o respectivo recibo, obrigando-se a Locatária a quitá-lo na apresentação.

VIII - DOS PROJETOS, LICENÇAS E CONSTRUÇÕES

Cláusula Nona

Ficarão sob a responsabilidade exclusiva e enquanto na condição de Locatária, o encaminhamento e obtenção da aprovação junto à Prefeitura Municipal de Veranópolis (RS), dos projetos de eventuais construções/reformas/benfeitorias a serem realizadas no imóvel objeto deste instrumento, ficando, ao seu exclusivo critério, a elaboração dos citados projetos, e, ainda, a obtenção e liberação de todas as licenças que se fizerem necessárias para a integral exploração do ramo comercial pretendido, em especial aquelas ligadas ao meio ambiente, a serem lançadas em nome exclusivo da Locatária, ou em nome da Locadora, mas em decorrência do atendimento a pleitos formalizados pela Locatária.

Parágrafo Primeiro: A Locatária compromete-se a não realizar obras obstativas no espaço, localizado na confrontação sul do imóvel objeto da presente locação, no lado esquerdo de quem olha o posto de frente, na área compreendida desde a BR 470, de 6 metros de largura por toda a extensão de frente a fundos, até onde encontra-se localizada a oficina mecânica da Irmãos Siviero Ltda., para fins de não prejudicar o acesso dos veículos ao referido estabelecimento. Caso a Locatária tenha interesse em realizar benfeitorias no local, deverá ajustar com a Locadora a melhor possibilidade para que não obstrua e impeça o acesso dos veículos a oficina mecânica sob comentário.

Parágrafo Segundo: Também deverá ser respeitada a área (localizada entre as duas demarcações no croqui em anexo – Matrícula 3.753 do CRI de Veranópolis) que serve de acesso ao imóvel confrontante do lado oeste, fundos do posto, localizada à direita de quem olha o posto de frente, desde a BR-470, podendo ser utilizada como circulação. Caso a Locatária queira fazer alguma benfeitoria, deverá previamente contatar a Locadora para ajustar as condições que não obstrua essa área.

IX - DAS BENFEITORIAS

Cláusula Décima

Fica desde já a Locatária expressamente autorizada pela Locadora a fazer uso do imóvel objeto deste contrato e a realizar as reformas nas benfeitorias já existentes e que já servem à exploração do comércio de combustíveis e derivados de petróleo e posto de serviços, inclusive na loja de conveniência, às suas expensas, rigorosamente de acordo com o projeto aprovado pelas autoridades competentes e que passará a fazer parte integrante e indissociável deste instrumento.

Parágrafo Primeiro: A realização pela Locatária de novas edificações sobre o imóvel objeto do presente contrato deverá ser previamente cientificada à Locadora mediante o envio de projeto da referida benfeitoria para o e-mail indicado no Parágrafo "Único" da Cláusula "Décima Oitava" infra, para fins de aprovação, sendo que a falta de retorno pela Locadora no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data do envio do e-mail será considerado como aprovado e a Locatária poderá dar sequência na obra, sempre às expensas da Locatária.

Parágrafo Segundo: Conforme acordo entre as partes, toda e qualquer benfeitoria e/ou reforma, inclusive novas edificações, quer seja útil, necessária ou voluptuária que for feita no imóvel, pela Locatária, exceto bens móveis, ficará ao mesmo incorporada, ao final do

prazo de vigência deste contrato particular, declarando estar plenamente ciente e de acordo a Locatária e renunciando desde já e expressamente a qualquer direito de retenção ou de indenização.

Parágrafo Terceiro: Fica desde já acordado entre as partes que toda e qualquer despesa necessária para fins de regularização e averbação das benfeitorias já existentes na matrícula do imóvel objeto desta locação, ou aquelas que eventualmente vierem a ser edificadas sobre o imóvel, serão arcadas exclusivamente pela Locadora, especialmente no que se refere ao ISSQN e INSS da obra, taxa de averbação. Todavia as despesas e taxas de projetos e a execução deles é por conta da Locatária.

Parágrafo Quarto: Já existem no local equipamentos de: calibragem de oxigênio, compressor de ar, 3 (três) tanques de 30m³ para armazenamento de combustíveis, 06 (seis) bombas para abastecimento de veículos, 02 (dois) filtros de diesel, bem como uma estrutura metálica (testeira e totem de 12 metros) onde já existe atualmente a logomarca da bandeira Petrobras. Tais bens estão sendo entregues juntamente com essa locação, e ao final da locação, deverão ser devolvidos equipamentos mecânica e eletronicamente modernos de acordo com o momento em que estiver sendo devolvidos. Ou seja, hoje os equipamentos entregues estão em funcionamento e são atuais para o momento. Quando da devolução, deverão ser entregues os equipamentos em funcionamento e compatíveis e atuais com a época de devolução. Caso a Locatária instale sob suas expensas novos equipamentos, além daqueles já instalados e mencionados no presente parágrafo, estes novos equipamentos poderão ser retirados pela Locatária, por decisão desta, quando finda a presente locação.

Parágrafo Quinto: Se a Locatária, durante o contrato de locação substituir os equipamentos por outros mais modernos, tais bens não poderão ser retirados ao final, ficando incorporado ao patrimônio da Locadora, eis que se trata de benfeitorias já existentes e instaladas no imóvel, próprias para a exploração do posto de combustíveis e derivados.

Parágrafo Sexto: Os letreiros ou emblemas publicitários da marca própria da Locatária, ou qualquer outro equipamento, estrutura, etc., que por ela vier a ser instalado, sob suas expensas, ao final da locação poderão ser retirados, todavia, a estrutura metálica que atualmente já se encontram instaladas no imóvel objeto desta locação, mesmo que estiverem instaladas as logomarcas da Locatária, permaneceram instalados no imóvel pois são de propriedade da Locadora.

Parágrafo Sétimo: A Locatária confessa que vistoriou o imóvel locado, aceitando-o no estado em que se encontra, e se comprometendo a zelar e conservá-lo, fazendo as manutenções necessárias as suas expensas. As partes farão um laudo de vistoria com fotografias que será anexado ao presente.

X - DA SUBLOCAÇÃO E DA CESSÃO

Cláusula Décima-primeira

É facultado à Locatária sublocar no todo ou em parte o imóvel ora locado, independentemente da anuência da Locadora, inclusive para instalação de lojas comerciais e/ou de prestação de serviços.

Parágrafo Único: Por força do presente contrato a Locatária, desde já, fica expressamente autorizada a ceder e transferir todos os direitos, ações e obrigações dele decorrentes, independentemente da anuência da Locadora.

XI - DA HIPÓTESE DE DESAPROPRIAÇÃO

Cláusula Décima-segunda

No caso de desapropriação total ou parcial do imóvel ora locado, ficarão as partes desobrigadas por todas as cláusulas e condições deste contrato, assegurado, no entanto, à Locatária, o direito de reivindicar do expropriante a indenização a que tiver direito pelas eventuais benfeitorias realizadas no imóvel locado.

XII - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Cláusula Décima-terceira

Ocorrendo a infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, implicará na imediata rescisão do mesmo, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo, ainda, a parte infratora, pelas penalidades contratadas e legais e pelas perdas e danos que vier a causar à parte inocente.

Cláusula Décima-quarta

A presente locação poderá ser desfeita, além das demais hipóteses previstas em lei, também: a) por mútuo acordo; b) em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos e c) para a realização de reparos urgentes determinados pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executados com a permanência da Locatária no imóvel ou, podendo, ela se recuse a consenti-las.

Parágrafo Único: Se a Locatária vier a usar da faculdade que lhe confere o contido no artigo 4º da Lei n º 8.245/1991 e devolver o imóvel antes do vencimento do prazo ajustado, pagará a multa compensatória equivalente de 10% (dez por cento) do somatório dos locativos relativo ao período compreendido entre a devolução até o final do contrato, observado o aluguel vigente, se o imóvel for devolvido até o quarto (4º) ano de vigência do presente contrato. A partir do quinto (5º) ano, a multa compensatória será majorada para 12% (doze por cento).

XIII - DA TOLERÂNCIA E CONCESSÕES

Cláusula Décima-quinta

Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades da Locadora para com a Locatária, quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por esta e não terão a virtude de alterar as obrigações estipuladas neste contrato.

XIV - DA VENDA DO IMÓVEL LOCADO E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Cláusula Décima-sexta

No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos, a Locatária tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de

condições com terceiros, devendo a Locadora dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca, ficando concedido à Locatária, o prazo de trinta dias para exercer o direito de preferência legalmente assegurado, devendo ser rigorosamente observadas as disposições contidas nos artigos 27 a 34 da Lei nº 8.245/1991.

Parágrafo Primeiro: Considerando que a Locadora faz parte do grupo Siviero, cujo grupo possui diversas pessoas jurídicas e decorrente da união societária de seis irmãos e respectivos membros da família, e que existe a possibilidade do grupo realizar uma reorganização societária, empresarial e sucessória, o que poderá importar em promessa de compra e venda, compra e venda, cessão ou promessa de cessão de direitos, dação em pagamento, incorporação, fusão, cisão, dissolução e etc., entre os membros das sociedades ou das próprias sociedades, ou por empresas/holdings de administração de patrimônio, fica excluída a obrigação da Locadora de dar a preferência prevista no caput da clausula décima sexta.

Parágrafo Segundo: No caso de alienação do imóvel ora dado em locação, sem que a Locatária tenha exercido o seu direito de preferência ou, ainda, de a Locadora participar de operações de permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e/ou incorporação, e/ou reorganização societária, fica a Locadora obrigada a dar ciência do presente contrato aos envolvidos nas operações, bem como consignar no respectivo pacto da operação a existência deste contrato e a obrigação de o novo proprietário respeitá-lo em todos os seus termos e condições.

Parágrafo Terceiro: Em que pese a renúncia expressamente concedida mencionada nos Parágrafos Primeiro e Segundo, ambos desta Cláusula, as partes ratificam que, fica a Locadora obrigada a dar ciência do presente contrato aos envolvidos nas operações, bem como consignar no respectivo pacto da operação a existência deste contrato e a obrigação de o novo proprietário/possuidor respeitá-lo em todos os seus termos e condições, em especial ao prazo primitivo e o prazo de renovação já pactuado.

XV - DOS EFEITOS DO PRESENTE CONTRATO

Cláusula Décima-sétima

O presente contrato obriga, além das partes propriamente ditas, os herdeiros e sucessores das partes contratantes, a qualquer título, e a todas as pessoas que vierem a sub-rogar-se nos direitos da Locadora, a qualquer título, inclusive na hipótese de alienação do imóvel objeto da locação, somente ficando desobrigado qualquer dos contratantes mediante anuência expressa por escrito da outra parte.

XVI - DAS NOTIFICAÇÕES

Cláusula Décima-oitava

Todas as notificações, avisos e/ou comunicações decorrentes deste contrato poderão ser enviadas às PARTES nos endereços mencionados nos itens "1" e "2" do Quadro Resumo, ou em qualquer outro endereço que as PARTES posteriormente indicarem, devendo ser feitas por escrito, através de carta protocolada ou registrada, com aviso de recebimento, ou e-mail, desde que confirmado, em todos os casos, o seu recebimento por escrito da outra PARTE.

Parágrafo Único: As notificações para a Locadora deverão ser encaminhadas para Av. Pinheiro Machado, 710, sala 03, Bairro Centro, CEP 95.330-000, Veranópolis-RS, e-mail siviero@siviero-rs.com.br.

XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO CONTRATUAL

Cláusula Décima-nona

Fica certo e ajustado, por decisão e opção da Locatária, que todas as locações/sublocações atualmente existentes no imóvel objeto desta locação serão rescindidas ou cedidas pela Locadora em favor da Locatária, sob as expensas exclusivas da Locadora, de modo que a Locatária passe a administrar tais contratos, entregando para a Locadora o valor dos aluguéis das referidas sublocações, aquelas cujos contratos com inquilinos serão distratados pela aqui Locadora para permitir a formalização das sublocações através da aqui Locatária. O valor que será pago pela Locatária à Locadora será correspondente ao valor pactuado primitivamente entre a aqui Locatária e os referidos inquilinos, restando afastado a obrigação de qualquer outro repasse à Locadora em decorrência de ajustes que vierem a ocorrer durante a vigência das sublocações.

Parágrafo Único: A Locatária ao celebrar os contratos de sublocação deverá estipular preferencialmente prazos de vigência por tempo indeterminado.

Cláusula Vigésima

Caberá a Locadora, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da assinatura do presente contrato, a providenciar por sua conta, o cancelamento do registro do contrato de locação constante no **R.4 da matrícula 3.752** do Registros Públicos de Veranópolis.

Cláusula Vigésima-primeira

Por força deste instrumento particular, a Locatária ou empresa pertencente ao seu grupo econômico, obriga-se a assumir os contratos atualmente vigentes contratados pela empresa ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CERTO LTDA., os quais são garantidos pela ora Locadora, para a unidade operacional objeto deste contrato, mediante a cessão e transferência de todos os direitos, ações e obrigações dos aludidos contratos, inclusive com a intervenção e anuência da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., assumindo todo e qualquer ônus ou encargo direta ou indiretamente relacionado a referida cessão.

Parágrafo Primeiro: A Locatária declara que teve acesso previamente ao contrato vigente perante a Petrobras Distribuidora S/A, o qual foi devidamente lido, tendo ciência dos prazos e a litragem de compra mínima por mês, cujo ônus e encargo assume a partir do início da locação. É parte integrante deste contrato, como anexo, o contrato entre a distribuidora Petrobras e a Abastecedora de Combustíveis Certo Ltda.

Parágrafo Segundo: Desde já, manifesta a Locadora, sua expressa anuência e concordância para que o(s) imóvel(is) que garante(m) os contratos mencionados no *caput* desta cláusula através de hipoteca, permaneça(m) até o término de vigência dos mesmos, contemplando suas eventuais prorrogações, ficando expressamente vedada a manutenção da garantia no caso de nova contratação, obrigando assim, caso ocorra nova contratação com qualquer distribuidora, a Locatária providenciar o que for necessário para liberar o ônus

registrado nos imóveis em comento com relação a garantia dos contratos mencionados no *caput* desta cláusula.

Parágrafo Terceiro: Decorrido o prazo de vigência dos contratos mencionados no *caput* desta cláusula, e caso a Locadora necessite da liberação da hipoteca supra referida em decorrência de eventuais operações que esteja realizando e que exija a liberação de ônus do imóvel, fica a Locatária comprometida a providenciar a substituição da garantia junto à BR Distribuidora no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) a contar da data da solicitação expressa da Locadora, viabilizando a baixa da hipoteca que garante os contratos acima mencionados registrada no imóvel da Locadora.

Clausula Vigésima Segunda

A Locatária se compromete a assumir e cumprir integralmente até o fim de sua vigência, que ocorrerá em 21/03/2022, o contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de combustíveis e de mercadorias/produtos inflamáveis, firmado primitivamente em 22/03/2021, entre a empresa Transportadora Irmãos Siviero Ltda., e a empresa Transportes Zandoná Ltda., com a intervenção da aqui Locadora, cujo contrato foi assumido pela empresa Abastecedora de Combustíveis Certo Ltda.

Parágrafo Primeiro: A Locadora, nos trinta dias antes do vencimento do referido contrato mencionado no *caput* desta Cláusula, denunciará o término do mesmo, possibilitando após, a Locatária, providenciar, se o quiser, nova contratação dos serviços. Fica registrado que a partir de 22/03/2022 a Locatária terá total liberdade para contratar o referido serviço com quem bem entender, pelo que a Locadora se compromete a arcar isoladamente com quaisquer pendências que eventualmente existir com a contratada Transportes Zandona Ltda., eximindo a Locatária de qualquer responsabilidade no que tange a exigência de continuidade e/ou renovação do contrato em comento.

Parágrafo Segundo: Independentemente de que quem faça o transporte de combustíveis para a Locatária durante a vigência do contrato, ao término do contrato, com a restituição do posto, a Locadora terá liberdade de escolha do transportador, não ficando vinculado ao que era contratado pela Locatária.

Clausula Vigésima Terceira

A Locatária se compromete, sob pena de rescisão contratual, a contratar e renová-lo anualmente um seguro para o prédio e as benfeitorias do imóvel ora locado no valor igual ou superior ao do patrimônio existente, contra incêndio, raio, explosão, danos elétricos, vendaval, dentre outros riscos inerentes ao tipo de imóvel e as atividades nele desenvolvidas, etc., sendo utilizado eventual prêmio para recuperação da área atingida.

Clausula Vigésima Quarta

Como FIADOR, principal pagador e devedor solidário, de todas as obrigações que incumbem à Locatária, incluídas por força de Lei ou do presente contrato e até a desocupação do imóvel e sua entrega nas condições previstas nas cláusulas desse instrumento, mesmo tornando-se por prazo indeterminado, bem como pelas alterações de aluguel e acessórios que ocorrerem no curso da locação, em decorrência de índices autorizados por Lei, em virtude de cláusulas contratuais ou de reajustamento autorizado pela Locatária, por escrito ou não, o senhor ITACIR NECO ARGENTA, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado em Flores da Cunha, rua Borges de Medeiros,

2700. Centro, CPF 401.397.190-91 e CI 8020156249, renunciando a qualquer benefício de ordem.

Parágrafo Primeiro: Em caso de morte ou insolvência do fiador, a Locatária obriga-se a, dentro de 15 (quinze) dias contados da morte, da decretação de falência, ou a que for fixada em carta escrita pela Locadora apresentar substituto idôneo, a juízo deste.

Parágrafo Segundo: Fica expressamente convencionado que a morte ou a extinção da Locatária não exonera o FIADOR continuando sob sua responsabilidade como fiador e principal pagador, até a desocupação do imóvel e sua entrega nas condições previstas nesse contrato.

Cláusula Vigésima-Quinta

Fica eleito de comum acordo o Foro da Comarca de Flores da Cunha (RS), como competente para dirimir qualquer questão porventura decorrente deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais especial que possa ser.

XVIII - DA ACEITAÇÃO DO CONTRATO PELAS PARTES

Cláusula Vigésima-Sexta

Para todos os fins e efeitos de direito, as partes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos e exatos termos em que foi lavrado, reiterando comprometer-se por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a bem e fielmente cumprir e fazer cumprir o que neste ato ficou ajustado.

Parágrafo Único: Declaram, ainda, as partes, que o presente contrato foi precedido de reuniões para definir as condições do mesmo, algumas especiais em razão das peculiaridades das partes, o qual é paritário e simétrico em relação as partes negociantes, atestando que lhes foi dada a oportunidade para previamente examinar e avaliar todos os termos e condições expressos neste contrato, pelo que declaram estar bem esclarecidas e anuir com todas as condições contratuais, por expressar a sua vontade.

XIX – DA ASSINATURA ELETRÔNICA

Cláusula Vigésima-Sétima

Na hipótese de assinatura deste instrumento por meio eletrônico e/ou digital, a partes admitem como válida a formalização e assinatura do presente instrumento por esses meios, incluindo todas as páginas de assinatura e eventuais anexos, bem como declaram que representam a integralidade dos termos entre elas acordados, nos termos dos art. 107, 219 e 220 do Código Civil. Todos os signatários reconhecem que este instrumento tem plena validade em formato eletrônico, sendo equiparado a documento físico para todos os efeitos legais, reconhecendo e declarando os signatários, à vista do disposto no artigo 6º do Decreto nº 10.278/20, que qualquer um dos meios elencados a seguir é um meio escolhido de mútuo acordo por todas as partes como apto a comprovar autoria e integridade do instrumento, e conferir-lhe pleno efeito legal, como se documento físico fosse: (i) assinatura deste instrumento em meio eletrônico na plataforma de assinatura eletrônica; ou (ii) qualquer forma de comprovação de consentimento das partes ou de seus representantes legais, ainda que não ocorra via certificados eletrônicos emitidos pela ICP-Brasil.

Parágrafo Único: Todas as assinaturas apostas a este instrumento em meio eletrônico, na forma prevista no caput desta Cláusula, e ainda que não se trate de certificados eletrônicos emitidos pela ICP-Brasil, têm plena validade e são suficientes para a autenticidade, integridade, existência e validade deste Instrumento

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de contrato de locação de bem imóvel para fins não residenciais, na presença de duas testemunhas infra-assinadas, seguindo-se, posteriormente, as demais exigências legais.

Veranópolis (RS), 19 de novembro de 2021.

RECONHEÇO

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA., - LOCADORA
PEDRO SIVIERO - Sócio Administrador

TABELIONATO VERANÓPOLIS

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS SIVIERO LTDA., - LOCADORA
PEDRO ELIAS SIVIERO - Sócio Administrador

RECONHEÇO

SIM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. - LOCATÁRIA
ITACIR NECO ARGENTA - Sócio Administrador

RECONHEÇO

ITACIR NECO ARGENTA - FIADOR

Testemunhas:

Nome: Marcos A. Siviero
CPF nº: 817.112.550-68

Nome: Fabiana Reidrich
CPF nº: 004.195.130-19

SERVIÇO NOTARIAL DE VERANÓPOLIS
CAROLINE ZECHIN SBRISSA - TABELIÃ DE NOTAS DESIGNADA
AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 267
VERANÓPOLIS - RS
FONE: (54) 3441-1796

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de Pedro Elias Siviero (0736.01.2100001.26848), assinada na presença. Dou fé.
Em Testemunho da Verdade
Veranópolis, 19 de novembro de 2021
Vilson Lucas Nalin - Escrevente Autorizado
Emolumentos: R$ 7,80 + Selo digital: R$ 1,40


ESTACIONAMENTO SIM
M. 3.752
M.17.408
470
M.17.409
Image © 2021 Maxar Technologies
70 m
Google Earth
1985
Data das imagens: 10/23/2020 22 J 447299.68 m E 6800197.66 m S elev 672 m altitude do ponto de visão 988 m


ESTACIONAMENTO SIM
M. 3.752
Image © 2021 Maxar Technologies
48 m
as imagens históricas de 1985.
1985
M.17.40
Google Earth
Data das imagens: 10/23/2020 22 J 447306.88 m E 6800209.15 m S elev 672 m altitude do ponto de visão 895 m


70,00 metros
60,00 metros
60,00 metros
45,00 metros
M. 3.752
BR 470
470
Rua Irineu de Vecchi
72 m
Image © 2021 Maxar Technologies
© 2021 Google
Google Earth
1985
Data das imagens: 10/23/2020 22 J 447296.82 mE 6800203.80 mS elev 672 m altitude do ponto de visão 1.00 km